

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7777/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

นาย ผุ ย แก้ว มั่น

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 49

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72 วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 วรรคสาม

จำเลยมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนและอาวุธปืนมีหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นอาวุธปืนของกลางรวมทั้งสิ้น 3 กระบอก ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องปรับบทลงโทษ จำเลยตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคสามด้วย การที่ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในส่วนนี้จึงไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เป็นปัญหา ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง จำเลย มีอาวุธปืนยาวประจูปาก (ปืนแก๊ป) ชนิดประกอบขึ้นเอง เมื่อเป็นอาวุธปืนที่มี ทะเบียน จำเลยจึงมีความผิด ในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีและซอมแซมอาวุธปืน เท่านั้น อาวุธปืนดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด อันจะพึงต้องริบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และมีทรัพย์สินซึ่งได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ตามมาตรา 33(1) การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ริบอาวุธปืน กระบอكدังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ

เรียบร้อยศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้คืนอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวแก่เจ้าของตามที่ปรากฏชื่อทางทะเบียน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับจ้างซ่อมแซมอาวุธปืนแก๊ปของผู้มีชื่อจำนวน 3 กระบอก อันเป็นการรับจ้างซ่อมสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยมีอาวุธปืนยาวประจูปาก(ปืนแก๊ป) ชนิดประกอบขึ้นเอง ขนาดปากลำกล้อง 7 มิลลิเมตรลำกล้องยาว 120 เซนติเมตร ไม่มีหมายเลขทะเบียนและเลขเครื่องหมายประทับอาวุธปืนของเจ้าพนักงานประทับ ที่ใช้ยิงได้อาวุธปืนยาวประจูปาก (ปืนแก๊ป)ชนิดประกอบขึ้นเอง ขนาดปากลำกล้อง กว้าง 10 มิลลิเมตร ลำกล้องยาว105 เซนติเมตร ไม่มีหมายเลขทะเบียนและเลขเครื่องหมายประทับอาวุธปืนของเจ้าพนักงานประทับ ที่ใช้ยิงได้ อาวุธปืนยาวประจูปาก (ปืนแก๊ป) ชนิดประกอบขึ้นเองขนาดปากลำกล้องกว้าง 17 มิลลิเมตร ลำกล้องยาว99 เซนติเมตร เครื่องหมายทะเบียนที่ปรากฏ อบ 17/156ไม่สามารถใช้ยิงได้รวมอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองทั้งสิ้น 3 กระบอก โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยอาวุธปืนแก๊ปจำนวน3 กระบอก ดังกล่าว ลำกล้องปืนแก๊ป 5 ลำกล้อง กระบอกสูบ2 คู่ ส่วน 1 อัน ค้อนสำหรับตีเหล็ก 1 อัน ตะไบ 3 อันนั้ง 1 อัน แผ่นทองเหลือง 2 แผ่น และเหล็กอุปกรณ์สำหรับประกอบอาวุธปืนแก๊ป 1 ชุด ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้และใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,24, 72, 73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91รับของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 24, 72 วรรคแรก, 73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 เรียงกระทรวงลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ฐานซ่อมแซมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 3 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 6,000 บาท ข้อหาซ่อมแซมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 10,000 บาทรวมปรับ 16,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงปรับ 8,000 บาท อีกสถานหนึ่ง โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ภายในกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้คุมความประพฤติจำเลยมีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้งนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าสมควรลงโทษจำเลยสถานหนักโดยไม่รอกการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้โอกาสจำเลยโดยรอกการลงโทษและคุมความประพฤติจำเลยไว้จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย แต่เพื่อให้จำเลยได้ฟื้นฟูจิตสำนึกอีกทางหนึ่งเห็นควรให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ด้วย

อนึ่ง สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนซึ่งเป็นของผู้อื่นโดยเป็นอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนและอาวุธปืนมีหมายเลขทะเบียน รวมทั้งสิ้น 3 กระบอกไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท โดยจะต้องปรับบทลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคสาม ด้วย ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยืนตามศาลชั้นต้นในส่วนนี้นั้นจึงไม่ถูกต้องและสำหรับอาวุธปืนยาวประจูปาก (ปืนแก๊ป) ชนิดประกอบขึ้นเองขนาดปากลำกล้องกว้าง 17 มิลลิเมตร ลำกล้องยาว 99 เซนติเมตรเครื่องหมายทะเบียนที่ปรากฏ อบ 17/156 จำนวน 1 กระบอกนั้นเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียน ซึ่งความผิดของจำเลยเป็นความผิดในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีและซ่อมแซมอาวุธปืนเท่านั้นอาวุธปืนดังกล่าวจึงมิใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด อันจะพึงต้องริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และมีทรัพย์สินซึ่งได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ริบอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องอีกเช่นกัน ปัญหาทั้งสองประการข้างต้น แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์และฎีกาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

พิพากษาแก้เป็นว่า ในความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่งและวรรคสามการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีคือนอาวุธปืนยาวประจูปากปืนแก๊ป) หมายเลขทะเบียนอบ 17/156

ของกลาง แก่เจ้าของตามที่ปรากฏชื่อทางทะเบียนนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-สมมาตร พรหมานุกูล-วินัส เรื่องอำพัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>